

징 계 요 구

제 목 임직원 행동강령 위반

소 관 기 관 

조 치 기 관 ▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

 #### 각 진료과의 들은 직원 간의 경조사, 회식, 직원 퇴직 행사 등 부서 내 행사를 위한 경비 집행을 위해 필요 시 인당 ?원의 회비를 징수하여 경비로 활용하여 집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제9조의2(청렴의무)는 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없으며, 직무관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 규정하고 있다고 명시되어 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’) 제8조제5항 및 「 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’) 제16조 제6항은 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 제공하거나 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다고 규정되어 있다.

게다가 「임직원 행동강령」제14조의3제2호 및 제5호에 따라 공단 임직원은 직무 관련 임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위 및 자신이 소속된 기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

특히 공동회비는 구성원의 자율적인 참여와 투명한 집행을 전제로 운영되어야 하며, 직무 관련 상급자에게 금품을 제공하는 행위는 금액의 규모나 관행 여부와 관계없이 공정한 직무수행에 대한 신뢰를 훼손할 우려가 있으므로 엄격한 관리가 요구된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

해당 직원은 ○○○○○○ 회비 운영과 관련하여 ◆◆급 이상이 참여하는 && 회의를 통해 회칙 개정, 회비 징수 및 운영방식 결정 등에 관여하였으며, ### ## 명절 선물 제공 여부와 품목 선정 과정에서도 최종 의사결정을 하였다.

조사 과정에서 ○○○○○○ 회비는 본인 입사 당시부터 존재하였고 && 회의를 통해 운영되었다고 진술하였으며, 신입직원 등에 대한 별도의 사전 고지나 동의 절차 없이 관행적으로 회비를 징수해 왔다고 진술하였다.

또한 ##### 명절 선물은 본인이 입사할 때부터 계속되어 온 관행으로 알고 있으며, 총무 담당자가 선물 준비를 위해 의견을 구하면 본인 또는 전임 ○○○○에게 보고한 후 주변 ◆◆들의 의견을 수렴하여 최종 결정했다고 진술하였다.

조사 결과 해당 직원은 구성원 전체의 동의를 받지 않은 상태에서 회비를 사용하여 ##### 명절 선물을 제공하는 관행을 유지하였으며, 해당 선물의 품목 및 지급 여부 결정 과정에 실질적으로 관여하였다.

이는 공동회비 운영의 투명성과 자율성을 저해하고 직무 관련 상급자에 대한 금품 제공 행위를 사실상 승인·결정한 것으로서 공단 임직원에게 요구되는 청렴 의무를 위반한 행위에 해당한다.

관련자 주장 및 판단

해당 직원은 회비와 명절 선물 제공은 입사 이전부터 계속되어 온 관행이었으며, 회비 운영은 &&회의에서 다수결로 결정하였기 때문에 문제가 없다고 생각하였다고 진술하였다.

선물은 명절 인사 차원의 예의라고 생각하였으며, 구성원들이 소액을 분담하는 방식이었고 큰 금액이 아니어서 문제가 된다고 인식하지 못해 청탁금지법 위반 가능성에 대해서는 전혀 생각하지 못했다고 진술하였다.

그러나 해당 직원은 ▷▷▷ 회비를 건을 때는 동의를 받는 사례도 본인이 직접 확인하기도 했고, #####이 인사평가 등 조직 운영에 전방위적 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있는 것을 충분히 인지하고 있었다.

또한, 오랜 기간 지속된 관행과 &&회의 의사결정을 근거로 정당성을 주장하고 있으나, 관행이나 다수결 결정만으로 회비 운영의 적정성이 확보되는 것은 아니기 때문에 공동회비의 운영 책임자로서 요구되는 주의 의무를 소홀히 한 행위는 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 및 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 위반에 해당한다.

징계요구 양정

해당 직원은 공동 회비 집행 관련 단순 참여자가 아닌 선물 지급 여부 결정, 선물 종류 선정, 회비 집행 승인, 지급 관행 유지 등의 핵심적인 역할을 수행하였다.

그 결과 소속 직원들의 회비가 구성원 동의 없이 사용되었고, 상급자에 대한 금품 제공 관행이 지속됨으로써 공단의 청렴성과 조직윤리가 훼손되었다.

따라서, 위 사람은 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수금지), 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 및 「임직원 행동강령」 제14조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 및 제16조(금품등의 수수 금지)를 위반하여 공단 「인사규정」 [별표 6] 청렴의 의무 위반 징계양정 기준 중 ‘위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등

재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로부터 받거나 직무 관련 임직원에게 제공한 경우’의 ‘수동’에 해당한다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당하므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□□□□는

「청탁금지법」, 「복무규정」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 □□□□□□□
▷▷▷ ?급 AAA에게 「인사규정」 제53조(징계대상)제1호에 따라 “경징계” 처분을 요구합니다. (경징계)